

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA RECEPCIÓN, SOLICITUD DE CAMBIO, RECHAZO O DEVOLUCIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS

OBJETIVO

El presente documento tiene como objetivo regularizar las condiciones de recepción conforme de bienes adquiridos y servicios contratados por el Servicio de Salud Metropolitano Sur, así como también el rechazo o devolución de productos despachados por los proveedores.

1. RECEPCIÓN

1.1. RECEPCIÓN DE BIENES:

- a) Las recepciones de productos se realizarán en la Central de Distribución y Droguería del Servicio de Salud, ubicado en Avenida Santa Rosa N°3453. Lo anterior, de lunes a jueves en horario desde 8:00 a 12:30 y 14:00 a 16:30 horas. Entiéndase que los días viernes no son contemplados dentro del plazo de entrega, por tanto, tampoco se contabilizan para las sanciones indicadas en la letra d) del presente documento.
- b) El proveedor deberá entregar la guía de despacho o factura con copia de la Orden de Compra correspondiente a los productos entregados.
- c) El proveedor deberá hacer entrega de **todos** los bienes cotizados y adquiridos según lo especificado en la Orden de Compra. El incumplimiento de lo indicado anteriormente, será considerado atraso en la entrega de los productos. Lo anterior, con la excepción que en la orden de compra se indique que el despacho es parcializado.
- d) Al recibir los productos se realizará la revisión de estos, corroborando que la cantidad entregada coincida con lo indicado en la guía de despacho o factura y, que cumplan con las especificaciones de la compra (OC) en cantidades, producto, marca y/o especificaciones. El funcionario que reciba los productos, dejará constancia en la guía de despacho cuando se encuentre con alguna discrepancia entre los productos y los documentos entregados o cuando, por motivos excepcionales, no los pueda revisar en el momento de la recepción. Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio tendrá un plazo de dos días hábiles para realizar una revisión más detallada de los bienes, por lo que dentro de este plazo podrá notificarse al proveedor si faltase algún producto o si este se encontrase defectuoso, con fechas vencidas o próximas a vencer.
- e) El plazo mencionado en el párrafo anterior podrá ampliarse excepcionalmente a 5 días hábiles, cuando sean muchos los bultos entregados; cuando se acumulasen entregas grandes en la bodega o por algún otro motivo debidamente fundado.
- f) En el caso de productos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas, el proveedor tendrá un plazo de tres días hábiles contados desde la notificación por parte del Servicio, para corregir falencias y realizar la entrega nuevamente. Exceder este plazo, facultará al Servicio a cobrar multas por atraso en la entrega de los productos.
- g) El no cumplimiento de lo indicado en los literales anteriores, dará lugar a cursar las multas establecidas en el Módulo Compra Ágil, Multas, sanciones y procedimientos, esto es una multa equivalente al 1% del valor de la contratación, impuestos incluidos, por cada día de atraso, con un tope de 20 días hábiles. Por otra parte, cuando no se cumplan las especificaciones técnicas, se aplicará una multa del 5% del total de la contratación, IVA incluido.

1.2. RECEPCIÓN DE SERVICIOS:

- a) Los proveedores deberán ejecutar los servicios contratados dentro del plazo ofertado o, en su defecto, dentro del plazo solicitado por el Servicio de Salud.
- b) En el caso de atrasos en la ejecución de los servicios, se aplicará una multa equivalente al 1% del valor de la contratación, impuestos incluidos, por cada día de atraso, con un tope de 20 días hábiles. Lo anterior, según lo establecido en el **Módulo Compra Ágil, Multas, sanciones y procedimientos**. Así también, en los casos que los proveedores no cumplan con las especificaciones técnicas, dará lugar a cobrar una multa correspondiente al 5% del valor total del contrato, impuestos incluidos.
- c) El requirente o supervisor del contrato será el encargado de dar recepción conforme a las prestaciones y de enviarla al Departamento de Abastecimiento dentro del plazo de dos (2) días hábiles desde su finalización. Asimismo, será quien notifique los incumplimientos del proveedor, de acuerdo a lo indicado en el párrafo precedente.

1.3. PROCEDIMIENTOS

Para los efectos de procedimiento de aplicación de multas por parte del Servicio o descargos por parte del proveedor, se procederá con los pasos señalados en el **Módulo Compra Ágil, Multas, sanciones y procedimientos**.

2. DOCUMENTOS ASOCIADOS AL DESPACHO DE PRODUCTOS

2.1. CÓMO DESPACHAR PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTROS:

El proveedor deberá **obligatoriamente** ajustarse a las siguientes medidas asociadas a la venta y distribución de los dispositivos médicos, producto farmacéutico y otros como suplementos alimenticios, desinfectantes, cosméticos según se indica:

- a) Distribuir con guía de despacho o factura
- b) Indicar la condición en el documento de despacho
- c) Cada producto debe venir con la siguiente información:
 - Nombre del o los productos.
 - Modelo, si correspondiera.
 - N° de Lote o serie.
 - Fecha de vencimiento.

El **NO** cumplimiento a lo señalado en el presente numeral, será causal de rechazo de los productos al momento de recepción.

2.2. ANTECEDENTES A PRESENTAR EN LAS COMPRAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y DISPOSITIVOS

Para las adquisiciones de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, los proveedores que coticen en la compra ágil correspondiente, deben adjuntar los antecedentes descritos a continuación:

- a) *Cuando se trate de Productos farmacéuticos:* la compra debe realizarse a proveedores autorizados (laboratorios farmacéuticos, Droguerías, Depósitos Farmacéuticos) y los productos farmacéuticos deben tener registro sanitario. Este requisito puede ser demostrado mediante la entrega de una copia de la Resolución Sanitaria del Establecimiento y el número de registro sanitario del producto, el cual debe estar vigente.
- b) *Cuando se trate de Dispositivos Médicos (DM):* Para la adquisición del Dispositivo Médico, las empresas deben estar inscritas en el Instituto de Salud Pública de Chile. Este requisito puede ser demostrado mediante la entrega de una copia de la Resolución de Inscripción de la empresa en el ISP. Se exigirá registro sanitario en caso adquirir de guantes quirúrgicos de látex de un solo uso, guantes de látex para examen médico, preservativos de látex, agujas hipodérmicas, jeringas hipodérmicas (no incluye jeringas de insulina), preservativos masculinos sintéticos, preservativos femeninos y desfibriladores externos automáticos.

Se solicitará al distribuidor un documento emitido por el Fabricante legal de los DM a adquirir, que certifique el vínculo oficial existente entre el fabricante legal y el distribuidor (carta poder, contrato, convenio, etc.).

c) *Cuando se trate de Desinfectantes:* Productos que contengan hipoclorito de sodio, cloruro de benzalconio (amonios cuaternarios), triclosán, glutaraldehído, soluciones yodóforas, ácidos peracéticos, dicloroisocianurato de sodio, dióxido de cloro, entre otros. La adquisición del Desinfectante se efectuará a empresas que se encuentren autorizadas por la Autoridad Sanitaria. Este requisito puede ser demostrado mediante la entrega de una copia de la Resolución de Inscripción de la empresa, y el producto debe tener registro sanitario.

d) *Cuando se trate de un Cosmético:* Por ejemplo, jabón. La compra podrá realizarse solo a proveedores autorizados y los productos deben tener registro sanitario. Este requisito puede ser demostrado mediante la entrega de una copia de la Resolución Sanitaria del Establecimiento y el número de registro sanitario del producto, el cual debe estar vigente.